

1506137-50.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... quando ficou desempregado e entrou para o tráfico, que tinha 20 ou 21 anos, foi réu confesso e foi condenado; que após sair trabalhou no extra em São Miguel, onde fazia faxina.

Juntadas as Folha de Antecedentes (fls. 38/44) e a Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 46/48).

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1506137-50.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506137-50.2022.8.26.0228 - 2022/000337

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO SANTOS DA SILVA e outro

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

ELIABEL ALVES DA CUNHA e THIAGO SANTOS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, II, (por duas vezes), c.c. artigo 61, II, "j", e 69, todos do do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 12 de março de 2022, por volta das 16h30, em ocasião de calamidade pública provocada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), na Avenida Celso Garcia, na altura do nº 400, Belém, nesta cidade e comarca da Capital/SP, respectivamente, agindo em concurso e com identidade de propósitos, bem como mediante violência, subtraíram, para ambos, uma mochila contendo documentos e R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes à vítima Maria Rita Callisaya Condori; e, ainda, na mesma data, horário e local, os indiciados, agindo em concurso e com identidade de propósitos, bem como mediante violência contra a vítima Rosemary Yujra Quispe e seu filho, de 03 anos de idade, subtraíram, para ambos, uma bolsa, contendo documentos e um aparelho celular da marca Samsung.

A denúncia foi recebida (fls.101/103), os réus foram citados e notificados (fls.132 e 134) e apresentaram Resposta à Acusação (fls.109/114 e 137/138).

Mantido o recebimento da denúncia, na audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ato contínuo, os réus foram interrogados (fls. 152/153).

O Ministério Público (fls. 178/187) manifestou-se em alegações finais, oportunidade em que requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia.

A Defesa do réu Eliabel Alves da Cunha, por sua vez (fls. 193/196), pugnou pela absolvição do mesmo, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Ao passo que a Defesa do réu Thiago Santos da Silva, em suas alegações finais (fls. 209/217), postulou pela absolvição do réu, por insuficiência probatória, no que concerne ao crime supostamente cometido em face de vítima Maria Rita, e pela pelo reconhecimento da tentativa no que se refere ao crime supostamente cometido em face da vítima Rosemery. Postulou, ainda, pelo reconhecimento da confissão espontânea do réu, a menoridade, primariedade e bons antecedentes; que seja afastada a agravante da pandemia, bem como a agravante do concurso de pessoas; que seja aplicado o regime aberto para cumprimento de pena e que, ao final seja substituída a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, ou ainda, que seja aplicado o regime semiaberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É caso de procedência parcial da ação.

Com efeito, a autoria e a materialidade delitiva do crime cometido em face da vítima Rosemery Yujra Quispe, restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl.01), Termos de Depoimento (fls.02 e 03), Termos de Declarações (fls. 04 e 05), Termos de Interrogatórios (fls.06 e 07), Boletim de Ocorrência (fls.10/13), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl.16), Relatório Final (fls.70//72) e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

De outro turno, pende dúvida razoável quanto ao suposto crime cometido em contra a vítima Maria Rita Callisaya Condori, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe.

Assim é que, ouvida em juízo, a testemunha policial Ricardo de Oliveira Correa, afirmou que estavam em patrulhamento pela Avenida Celso Garcia quando viram dois indivíduos se aproximando de uma senhora que trazia uma criança pela mão. Que o réu Thiago tentou subtrair a bolsa dela, ela segurou e ele deu um solavanco (puxou violentamente) e a mulher caiu no chão junto com a criança. Que deram voz de parada e Thiago se entregou e confessou a prática delitiva, ao passo que Eliabel tentou seguir com a bicicleta, mas foi pego alguns metros à frente. Os dois abordaram a vítima que estava na calçada. Pararam a bicicleta e abordaram a vítima. Thiago pegou a bolsa. Eliabel disse que não tinha nada a ver, mas a vítima o reconheceu. Que outra vítima chegou no local da abordagem e disse que horas antes tinha sido roubada pelos dois. Esta segunda vítima esclareceu que estava caminhando na rua com uma bolsa na frente do seu corpo, quando Thiago, mediante força física, puxou a bolsa e passou para Eliabel, que fugiu com a bolsa. A bolsa deste segundo delito não foi localizada. A testemunha não conhecia os réus antes dos fatos.

No mesmo sentido, o policial militar Maicom Arnaldo de Castro Alves esclareceu que estava em patrulhamento de motocicleta com o companheiro de farda. Quando entraram na Avenida Celso Garcia e viram a vítima no ponto de ônibus com uma criança. Em seguida, os dois acusados pararam no ponto de ônibus onde estava a vítima, um a empurrou e pegou a bolsa. Deram ordem de parada aos réus o primeiro parou e o outro seguiu, fugindo e, em 20 metros conseguiu o pegar. A vítima reconheceu os dois. No local, chegou outra vítima e disse que da mesma maneira os acusados haviam levado sua bolsa na parte da manhã. Não localizaram a bolsa da segunda vítima. Ela mencionou que o primeiro pegou a bolsa e depois passou para o outro e se evadiram de bicicleta. O réus negaram o crime, mas a testemunha e seu colega estavam a poucos metros do corrido e viram o segundo roubo com clareza.

Os depoimentos das testemunhas policiais ratificam o cerne do quanto informado em solo policial (fls. 2 e 3).

Em seu interrogatório judicial o réu ELIABEL ALVES DA CUNHA, reiterou o cerne do que havia narrada em solo policial (fls. 7), ou seja, negou os fatos. Afirmou que na data dos fatos estava com R\$ 300,00 (trezentos reais) no bolso; que pretendia comprar uma bola para os seus filhos, quando foi abordado pelos policiais; que haviam um monte de outras pessoas de bicicleta na via; que estava indo ao

"Armarinhos Fernando", quando foi preso; que não conhece o Thiago e nunca havia o visto antes; que depois de um tempo que estava na delegacia o Thiago chegou; que o mesmo policial já havia o abordado antes e o ameaçou dizendo que iria "foder com sua vida"; que tem filhos para criar e estava trabalhando, não precisava roubar. Em seu interrogatório judicial, o réu THIAGO SANTOS DA SILVA, confessou parcialmente os fatos. Afirmou, no mesmo sentido de seu depoimento na fase inquisitória (fls. 6), que na data dos fatos visitou a casa da irmã, que mora no Brás; que sua mãe sofreu um AVC e precisava mandar fralda para a mãe que está em Arapiraca/AL; que viu um casal de bolivianos e puxou a bola da moça, mas não havia nenhuma criança, a vítima não caiu; que não conseguiu pegar a bolsa; que quando estava na viatura chegou outra mulher, mas ela disse aos policiais que não haviam sido eles os seus roubadores; que não conhece Eliabel, não estava com ele, agiu sozinho; que está arrependido e pedindo uma segunda chance.

Como visto, no que concerne ao suposto crime cometido em face de Maria Rita Callisaya Condori, reputo que a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, a autoria e a materialidade delitivas.

Neste sentido aponto que a vítima não foi ouvida em juízo, ao passo que as testemunhas ouvidas, em que pese a contundência do seu relato, não presenciaram o delito em questão. Razão pela qual pouco contribuíram para seu elucidamento.

Assim, os mais relevantes elementos indiciários, que apontam pela autoria dos ora réus, são aqueles amealhados na fase inquisitória, dentre os quais destaca-se as declarações prestadas pela vítima em questão (fls. 04).

Reputo, contudo, temerária a condenação dos réus com fulcro em elementos tão frágeis, sobretudo porque o art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigativa.

Isto posto, uma vez que há dúvida razoável quanto ao cometimento do crime em questão, impõe-se a absolvição dos réus.

Lado outro, no que se refere ao delito cometido em face de Rosemary Yujra Quispe, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos.

Neste sentido anoto que, não obstante a vítima em questão não tenha sido ouvida em juízo, as testemunhas policiais presenciaram o delito, sendo certo que seu depoimento é firme, convicto, robusto e, sobretudo, verossímil, bem como corroboram o relato prestado pela vítima quando de sua oitiva em solo policial (fls. 5).

Naquela oportunidade a vítima em questão relatou que "o fato aconteceu perto das 16:30 horas; que "os 2 ladrões lhe agrediram puxando a bolsa e lhe derrubando no chão"; que estava com o seu filho de 3 anos de idade que também foi derrubado no solo; que "ele somente bateu a cabeça no chão, mas não se feriu"; que "ninguém se machucou" na ocorrência; que depois de um minuto a Polícia Militar surgiu no local e deteve os 2 Indiciados; que tem certeza que os 2 Indiciados praticaram o crime juntos."

Sendo certo que os policiais foram uníssomos em afirmar que presenciaram o roubo em questão, que se deu tal como narrado acima e que imediatamente perseguiram e abordaram os réus, que agiam juntos.

Ressalta-se, por oportuno, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento firme em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, não havendo nos autos indício que qualquer tipo de perseguição pelos policiais contra o acusado.

Nesse sentido:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Daí decorre que, não havendo qualquer razão concreta para se questionar a credibilidade dos depoimentos das testemunhas policiais, dúvida não há de que o réus cometeram o roubo em questão.

Acrescenta-se que o crime, inclusive, foi confessado parcialmente pelo réu Thiago, que admitiu a tentativa do roubo, afirmando, contudo, que agia sozinho.

De outro lado a versão dos fatos narrada pelo réu Eliabel restou completamente isolada nos autos, ou seja, sem qualquer elemento de prova que a corrobore, bem como, revela-se inverossímil e confusa, razão pela qual não convence.

Ora, diante das provas colhidas nos autos e notadamente em razão da prova oral colhida, mostra-se, pois, suficiente à condenação dos acusados aos elementos coligidos durante a instrução.

Ao que consta as testemunhas policiais não conheciam os réus antes dos fatos, não havendo qualquer razão para descredibilizar sua versão dos fatos.

No entanto, imperioso o reconhecimento da modalidade tentada, uma vez que ficou comprovado que os réus não saíram da esfera de vigilância da vítima, uma vez que abordados imediatamente após a obtenção da posse da res furtiva.

Caracterizadas, portanto, a infração penal, passo a dosar a pena.

ELIABEL ALVES DA CUNHA

Na primeira parte de seu interrogatório o réu Eliabel Alves da Cunha, informou que conta 32 anos de idade, é casado, há 11 anos e tem 3 filhos, Eric de 8 anos de idade, Leonardo de 7 anos de idade e Enzo que nasceu a 4 meses; além dos filhos tem também um enteado de 18 anos; que estudou, fez supletivo, até oitava série, parou porque trabalhava de entregar água e fazia bicos na feira da madrugada; que trabalhava em uma estamparia de roupa; que estava a 5 meses na rua, tinha estado preso antes; que recebia R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais e morava em uma casa alugada, dividem a casa com um sobrinha e os 4 filhos dela, pagam 1.200 (um mil e duzentos reais) de aluguel; que a esposa trabalha e fazia entrega de bicicleta de comida; que já foi processado em 2011 ou 2012, quando ficou desempregado e entrou para o tráfico, que tinha 20 ou 21 anos, foi réu confesso e foi condenado; que após sair trabalhou no extra em São Miguel, onde fazia faxina.

Juntadas as Folha de Antecedentes (fls. 38/44) e a Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 46/48).

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, reputo que a culpabilidade do réu foge ao habitual à espécie, uma vez que optou por roubar vítima mulher, que carregava seu filho de 3 (três) anos no colo.

Anoto, ainda, que o réu ostenta maus antecedentes que serão considerados na segunda fase.

Consideradas tais circunstâncias, aumento a pena base na fração de 1/6, totalizando 4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, afasto a agravante em razão da pandemia vivenciada, uma vez que reputo que o crime em tela não guarda qualquer relação com o estado de calamidade.

É o caso de se reconhecer, contudo, a agravante da reincidência (Autos de nº 1501355-05.2019.8.26.0228 e 0034837-14.2012.8.26.0050) pelo que aumento a pena na fração de 1/5, totalizando 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de aumento de pena em razão do concurso de agentes, na fração de 1/3, razão pela qual fixo a pena do réu em 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Por fim, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa na fração de 1/3, levando-se em conta o iter criminis percorrido pelos réus, razão pela qual fixo a pena definitiva do Réu em 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e

dois) dias de reclusão e 12 dias-multa, Assim torno a pena aplicada definitiva e fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, em face de não haver prova da situação econômica do réu.

Atenta aos critérios do artigo 33 c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o único possível consideradas as circunstâncias do crime a reincidência do réu e a quantidade de pena aplicada.

2. THIAGO SANTOS DA SILVA

Na primeira parte de seu interrogatório o réu Thiago Santos da Silva informou que conta 23 anos de idade, é casado faz 6 anos e tem um filho de 3 anos de idade; que estudou até o sétimo ano; que parou de estudar com 16 anos de idade, porque morava em Penedo, em Alagoas, na zona rural e, por necessidade, foi trabalhar, plantando macaxeira, abacaxi, amendoim; que veio para São Paulo dois meses antes dos fatos, junto com sua esposa e o filho; que começou a trabalhar no lava-rápido onde ganhava R\$ 30,00 (trinta reais) por dia de serviço; que moravam no Ipiranga, em uma pensão, e pagavam R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais de aluguel; que sua esposa está desempregada e conta com a ajuda de sua mãe; que foi processado em Alagoas, quando era mais novo, comprou uma arma e foi preso pelo porte.

Juntadas as Folha de Antecedentes (fls. 35/37) e a Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 45).

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, reputo que a culpabilidade do réu foge ao habitual à espécie, uma vez que optou por roubar vítima mulher, que estava na companhia de seu filho, uma criança de 3 (três) anos.. Razão pela qual, aumento a pena base na fração de 1/6, totalizando 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, afasto a agravante em razão da pandemia vivenciada, uma vez que reputo que o crime em tela não guarda qualquer relação com o estado de calamidade e reconheço a confissão espontânea do réu, ainda que parcial, razão pela qual reduzo em 1/6 a pena, totalizando 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, observada a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase incide a causa de aumento de pena em razão do concurso de agentes, na fração de 1/3, razão pela qual fixo a pena do réu em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Por fim, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa na fração de 1/3, levando-se em conta o iter criminis percorrido pelos réus, razão pela qual fixo a pena definitiva do Réu em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa, Assim torno a pena aplicada definitiva e fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, em face de não haver prova da situação econômica do réu.

Atenta aos critérios do artigo 33, c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, o único possível consideradas as circunstâncias do crime e a quantidade de pena aplicada.

Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ELIABEL ALVES DA CUNHA, como incurso nos arts. 157, parágrafo 2º, II do Código Penal, aplicando-se a pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 dias-multa, e fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, ante a ausência de prova da situação econômica do réu; bem como CONDENO o réu THIAGO SANTOS DA SILVA, como incurso nos arts. 157, parágrafo 2º, II do Código Penal, aplicando-se a pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa em seu valor unitário mínimo, ante a ausência de prova da situação econômica do réu.

Deixo de computar o período de prisão preventiva dos réus para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,

respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Nego aos sentenciados o direito de recorrer em liberdade, porquanto permaneceram presos durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penal condenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje.

28.08.2008). Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal dou por revisada e mantida sua prisão cautelar. Acrescento, em atenção aos argumentos da defesa, que não se verifica, no caso dos autos, qualquer indicativo de excesso de prazo para a conclusão da instrução, porquanto na seara criminal os prazos não podem ser interpretados como estritamente peremptórios. Vale dizer, alguns prazos são passíveis de dilatação - à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juíz (Nesse sentido: STJ - AgRg no HC 559.962/SP, Quinta Turma, Relator Min. Ribeiro Dantas, j. 08/09/2020, DJe 15/09/2020)."

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Em havendo recurso expeça-se, de imediato, guia de execução provisória para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

Concedo aos réus o benefício da justiça gratuita. Assim, ficam dispensado do recolhimento das custas processuais.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

Manoela Assef da Silva

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA